

RESOLUCIÓN No. 384
Del 02 de Septiembre del 2025

"Por medio de la cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 34 y 36 de la ley 2056 de 2020, y las demás disposiciones normativas que las modifiquen, adicionen o complementen y

CONSIDERANDO:

Que el Acto Legislativo 05 de 2019, modificó el artículo 361 de la Constitución Política, en relación con el régimen de regalías y compensaciones, cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 2056 de 2020.

Que el artículo 34 de la ley 2056 de 2020. "Viabilidad de los proyectos de inversión" establece; La viabilidad de los proyectos de inversión se adelantará con sujeción a la metodología que defina el Departamento Nacional de Planeación y conforme con las siguientes reglas: ... "Para las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, la viabilidad estará a cargo de las entidades territoriales beneficiarias..."

Que el artículo 36 de la ley 2056 de 2020. "Priorización y aprobación de proyectos de inversión para las Asignaciones Directas y Asignación para la Inversión Local" establece que "Las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión Local, serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías, así como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del Departamento Nacional de Planeación."

Que el Parágrafo 1 del artículo 36 de la ley 2056 de 2020, establece que "Las entidades territoriales receptoras de la Asignación para la Inversión Local deberán priorizar la inversión de los recursos de esta asignación en sectores que contribuyan y produzcan mayores cambios positivos al cierre de brechas territoriales de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la infraestructura vial.

Que conforme a lo establecido en el artículo 1.2.1.2.24 del Decreto 1821 de 2020, el ejecutor del proyecto deberá garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) del SGR.

Que la priorización de los proyectos de inversión y de los ajustes susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, se adelantará revisando la concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal conforme a la ley bienal del presupuesto del SGR, el plan bienal de caja 2025 – 2026.

Que el Parágrafo transitorio del Artículo 1.2.1.1.2 del decreto 1821 de 2020, establece que “Las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación Directa y Asignación para la Inversión Local, entre tanto se realizan los ejercicios de planeación y se incorporen las iniciativas y proyectos en el capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se denominará "Inversiones con cargo al SGR" en los planes de desarrollo territorial vigentes. y sin exceder los seis (6) meses que establece el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, podrán presentar para financiar con estas asignaciones, aquellos proyectos e iniciativas que se encuentren en concordancia con los planes de desarrollo territoriales vigentes y coincidan con los ejercicios de participación, planeación y las metas de desarrollo establecidas en estos. En todo caso, los proyectos de inversión deberán cumplir con el ciclo de proyectos establecido en la Ley 2056 de 2020 y el presente Decreto”

Que el Artículo 1.2.1.2.11. “Priorización y aprobación de los proyectos de inversión”, establece que “Corresponderá a las instancias encargadas de la priorización y aprobación de proyectos señaladas en el presente artículo, verificar que la aprobación de proyectos de inversión se encuentre en concordancia con la disponibilidad de caja y saldo presupuestal, conforme a la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan Bienal de Caja y el cronograma de flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías”

Que la Comisión Rectora del SGR expidió el Acuerdo No. 12 de 2024, “Por el cual se adoptan los requisitos generales y sectoriales para la viabilización de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías”, documento que rige para todas las entidades que acceden a dichos recursos.

Que, el artículo 27 de la Ley 2056 de 2020 indica:

(...)

“Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR para realizar la gestión de la ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la Cuenta Única del Sistema General de Regalías a las cuentas bancarias de los destinatarios finales”.

Que, los artículos 31 a 37 y 136 de la Ley 2056 de 2020 contemplan las reglas generales sobre el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, que comprende las etapas de: (i) formulación y presentación; (ii) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; (iii) priorización y aprobación y (iv) ejecución, seguimiento, control y evaluación, las cuales se adelantaran conforme las definiciones, contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional de Planeación en su metodología, al cual le corresponde, igualmente administrar el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías.

Que, el parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 dispone que los proyectos de inversión podrán ser formulados y estructurados por entidades públicas financieras del orden nacional o territorial y también por personas jurídicas de derecho privado. Así mismo, el parágrafo primero del artículo 34 de la Ley 2056 de 2020 dispone que, en caso de que el proyecto de inversión sea estructurado por entidades públicas financieras del orden nacional o territorial o personas jurídicas de derecho privado, estas deberán emitir un concepto de viabilidad, conforme con la metodología que para ello determine el Departamento Nacional de Planeación. En consecuencia, no se requerirá viabilidad por parte de la entidad beneficiaria o aquella que presente el proyecto.

La ejecución de proyectos de inversión se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en Ley 2056 de 2020, al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. El ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control.

Para efectos de la acreditación de los criterios señalados en el artículo 169 de la Ley 2056 de 2020 para la designación de la entidad ejecutora y la instancia encargada de contratar la interventoría, cuando aplique, la entidad que presentó el proyecto será la responsable de garantizar que se cumplan dichos criterios, estableciendo su buen desempeño, con base en la metodología que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación conforme lo dispone el mencionado artículo 169 la cual incluirá, como mínimo, la clasificación y ponderación de la entidades ejecutoras de los recursos del Sistema General de Regalías, por rangos, frente a sus capacidades institucionales, administrativas y financieras para desarrollar los proyectos financiados con estos recursos. Cuando la entidad propuesta para la ejecución del proyecto no haya sido objeto de medición de desempeño en los dos (2) años inmediatamente anteriores, no se requerirá la acreditación del adecuado desempeño.

PARÁGRAFO. *Para el caso de las convocatorias para la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación, se deberá incluir como requisito en los términos de referencia de las respectivas convocatorias, la acreditación del adecuado desempeño determinado conforme la metodología señalada en el presente artículo.*

Cuando la entidad que se presente a la convocatoria no haya sido objeto de medición de desempeño en los dos (2) años inmediatamente anteriores, no se requerirá la acreditación del adecuado desempeño.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. *Lo dispuesto en este artículo se aplicará a partir de la publicación anual de resultados de entidades con adecuado desempeño por el Departamento Nacional de Planeación en los términos del artículo 1.2.10.2.1. del presente Decreto.*

Que en cumplimiento de las anteriores disposiciones normativas el día 28 de Agosto de 2025, el Municipio de Carmen de Apicalá presentó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura y TIC's del Municipio el proyecto **"REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA" – BPIN 2025731480001"**

Que revisada la información de saldos oficiales del Sistema General de Regalías en el aplicativo Portal de transparencia económica, se verificó la existencia de saldo disponible

según recaudado efectivo sin exceder la apropiación presupuestal de la cual se es beneficiario (Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta, y sexta categoría, SGR - Asignaciones directas y SGR - Asignaciones directas anticipo 5%) suficiente (Anexo detalle saldos), según las fuentes del SGR de su competencia para las aprobaciones a definir directamente, acorde al siguiente detalle:

Codigo Fondo	Nombre Fondo	Presupuesto Inversión_SGR (1)	No. de Proyectos Aprobados y Asignados en SPGR (2)	Recursos Aprobados y Asignados en SPGR (2)	Saldo pendiente de asignación presupuestal (3)	% aprobado del presupuesto
ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	\$1.131.498	0	\$0	\$1.131.498	0,00%
ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	\$6.355.993	0	\$0	\$6.355.993	0,00%
AIL	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	\$1.656.451.292	1	\$39.786.905	\$1.616.664.387	2,40%
AILA	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$249.816.538	0	\$0	\$249.816.538	0,00%
Total		\$1.913.755.321	1	\$39.786.905	\$1.873.968.416	2,08%

Fuente: <https://www.pte.gov.co/es/web/pte/sistema-general-de-regalias>

Que la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Tics certifico la concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal “TODOS CONSTRUIMOS PROGRESO 2024 - 2027” de la siguiente manera:

- ✓ **LÍNEA ESTRATÉGICA:** TODOS CONSTRUIMOS DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
- ✓ **SECTOR:** VIVIENDA.
- ✓ **PROGRAMA:** 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura y TICs realizó la verificación de requisitos para los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Que el día 01 de Septiembre del 2025, la Secretaría de Planeación e Infraestructura y TICs emitió concepto de viabilidad al proyecto “REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA” con código BPIN 2025731480001.

Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura y TICs emitió control de viabilidad positivo para el proyecto “REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA” con código BPIN 2025731480001.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO 1. VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el proyecto “REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA” con código BPIN 2025731480001”, acorde al presente detalle:

Código BPIN	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
-------------	-----------------	--------	------	-------------

2025731480001	REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FACTIBILIDAD – FASE III	\$ 516.177.239
Fuentes	Tipo de Recursos	Cronograma MGA		Valor
Municipios - CARMEN DE APICALÁ	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	2025 – 2026		\$ 516.177.239

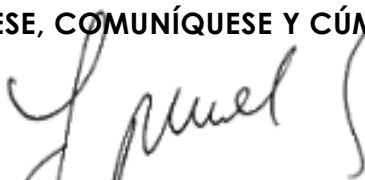
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA						
Fuentes Aprobadas	Tipo de Recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio (2):
Municipios - CARMEN DE APICALÁ	Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	2025 - 2026	\$516.177.239	0	\$0,00	2025 - 2026

ARTÍCULO 2. Designar como ejecutor del proyecto y entidad contratante de la Interventoría “REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE CORTO PLAZO AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ TOLIMA” con código BPIN 2025731480001, a ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO, acorde al presente detalle:

Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Nombre de la Entidad: ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO	NIT: 9 0 1 1 0 0 4 5 5 - 5	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo No.12 del 21 de octubre de 2024		
VALOR DE LA INTERVENTORIA			
Aportante	Fuente de financiación	Valor por fuente de financiación	Vigencia
Municipio de Carmen de Apicalá Tolima	Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta, y sexta categoría	\$ 110.184.111,00	2025 - 2026

ARTICULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición a los 02 días del mes de Septiembre del 2025.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

PROCESO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto y Elaboro	MARIO FERNANDO GARCIA GUZMÁN	CPSP- PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA	
Reviso:	EDGAR ALBERTO RUBIANO ORTIZ	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y TIC'S	